

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3762/2536

ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด
นาย คเชนทร์ ก้องกิตติ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 357

จำเลยที่ 1 เพียงแต่ยื่นหนังสือขอเสนอเงื่อนไขการชำระหนี้ต่อโจทก์ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ยังมิได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขตามหนังสือของจำเลยที่ 1 ที่ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาคดีว่า "ทนายโจทก์ได้รับข้อเสนอขอประนอมหนี้จากจำเลยที่ 1 โดยยื่นเงื่อนไขการโอนที่ดินชำระหนี้โดยดีราคาหลักการประกันทั้งหมด และส่วน ที่เหลือจะทำการผ่อนชำระภายในเวลา 5 ปี ซึ่งในหลักการหนี้โจทก์ได้เสนอเงื่อนไขต่อคณะกรรมการเร่งรัดหนี้แล้วเพราะเหตุที่ทุนทรัพย์สูงมาก ทนายโจทก์ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขอประนอมหนี้ของจำเลยที่ 1 ได้" ก็หาเป็นข้อความที่แสดงว่าโจทก์ยอมรับเงื่อนไขตามที่จำเลยที่ 1 เสนอไม่และการที่โจทก์ไม่แจ้ง มติของคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สินให้จำเลยที่ 1 ทราบก็เป็นการแสดงให้เห็นอยู่ในตัวแล้วว่าโจทก์ไม่ตกลงตามข้อเสนอ ของจำเลยที่ 1 หนังสือเสนอขอชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 จึงไม่มีผลผูกพัน โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนางรัตนจำเลยที่ 1 และนางรัตนร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันประเภทบัญชีเดินสะพัดและขอสินเชื่อ

เบิกเงินเกินบัญชียืมชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน คิดถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530
จำเลยที่ 1 และนางรัตนาเป็นหนี้โจทก์จำนวน 39,534,845 บาท นอกจากนี้จำเลยที่
1 และนางรัตนายังกู้เงินโจทก์อีก 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 13,000,000 บาทโดยนาง
รัตนาได้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันวันที่ 5 สิงหาคม 2530 นางรัตนา
ถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของนางรัตนาทำ
หนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ หนี้เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีค้างชำระ 47,246,895.06
บาท หนี้เงินกู้ค้างชำระ 19,318,356.17 บาทรวมหนี้ 2 รายการ เป็นเงิน
66,565,251.23 บาท เมื่อนำราคาหลักประกันมูลค่าสูงสุดจำนวน 12,660,000 บาท
หักแล้วคงเหลือหนี้จำนวน 53,905,251.23 บาท เป็นหนี้จำนวนแน่นอนโจทก์
ทวงถามหลายครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วันจำเลยทั้งสองมีหนังสือแจ้งให้
โจทก์ทราบว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้พฤติการณ์เข้าข้อสันนิษฐานว่า จำเลยทั้งสองมี
หนี้สินล้นพ้นตัวขอให้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลย
ทั้งสองล้มละลายต่อไป

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้โจทก์
หนี้โจทก์นำมาฟ้องไม่อาจกำหนดได้แน่นอนฟ้องโจทก์เคลือบคลุมจำเลยที่ 1 มี
ทรัพย์สินมากกว่าหนี้โจทก์ฟ้องโจทก์ให้จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้โดยจำเลย
ที่ 1 มิได้สมัครใจ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ฟ้องเรียกหนี้สินจากกองมรดกของนางรัตนาเกิน
กว่า 1 ปี นับแต่โจทก์รู้่านางรัตนาถึงแก่กรรม ฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาดฟ้องโจทก์
เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า หนังสือเสนอขอเสนอชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 โจทก์ตกลงยินยอมให้จำเลยที่ 1 ประนอมหนี้จึงไม่เข้าข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(7) นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 เพียงแต่ยื่นหนังสือขอเสนอเงื่อนไขการชำระหนี้ต่อโจทก์ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ยังมิได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขตามหนังสือของจำเลยที่ 1 ที่ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาคดีว่า "ทนายโจทก์ได้รับข้อเสนอขอประนอมหนี้จากจำเลยที่ 1 โดยยื่นเงื่อนไขการโอนที่ดินชำระหนี้โดยดีราคาหลักประกันทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะทำการผ่อนชำระภายในเวลา 5 ปีซึ่งในหลักการนี้โจทก์ได้เสนอเงื่อนไขต่อคณะกรรมการเร่งรัดหนี้แล้วเพราะเหตุที่ทุนทรัพย์สูงมาก ทนายโจทก์ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขอประนอมหนี้ของจำเลยที่ 1 ได้" ก็หาเป็นข้อความที่แสดงว่าโจทก์ยอมรับเงื่อนไขตามที่จำเลยที่ 1 เสนอไม่ และการที่โจทก์ไม่แจ้งมติของคณะกรรมการเร่งรัดหนี้ให้จำเลยที่ 1 ทราบก็เป็นการแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่าโจทก์ไม่ตกลงตามข้อเสนอของจำเลยที่ 1 หนังสือเสนอขอชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 จึงไม่มีผลผูกพันโจทก์ ส่วนข้อความในหนังสือดังกล่าวจะเป็นหนังสือที่ลูกหนี้แจ้งให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งทราบว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ เข้าข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(7) หรือไม่ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย เพราะหนี้ที่โจทก์เกินกว่าหลักประกันและทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 มี จำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ